



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Februari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gambiranom No.4 RT./RW.034/009 Kel.
Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan SWasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021, dan diperpanjang sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. **SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H.;**
2. **MUSTOPA, S.H., M.H.;**
3. **MOCHAMAD YOGO HUTOMO, S.H.;**
4. **MARYANTO, S.H.;**
5. **NATALIA TRI WAHYUNINGSIH, S.H.;**
6. **NORMAN RAMADHAN, S.H.;**

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Advokat di "LBH SEMBADA" yang beralamat di Jalan Jambon KM. 1,5 Trihanggo, Gamping, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juni 2021, dengan Nomor: 460/Pid/VI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto kurang lebih 1,11 gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening dengan berat brutto kurang lebih 0,6 gram;
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong) dan pipet kaca;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S 7 warna gold dengan nomer simcard 1 : 0895368299199;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNyyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha tipe RX King warna hitam Nopol R 5436 FC beserta STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa Higga Dwi Hermawan Bin Mujiman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar memperhatikan Pembelaan / Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa serta Pembelaan / Pleidoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan Pembelaan / Pleidoi-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat Komplek Pasar Sentul sisi sebelah Barat Kelurahan Gunung Ketur Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Higga Dwi Hermawan menghubungi saksi Janu Jatmiko melalui Watsapp ingin membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian terdakwa. Kemudian terdakwa pergi di sebuah warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King nopol R5436 FC, sekitar pukul 19.30 Wib tiba dilokasi dan setelah bertemu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah ngampilan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat-alat seperti botol mineral bekas, pivot, sedotan dan korek gas, selanjutnya botol air mineral tersebut diisi air 3/4nya kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan melalui tutup botol air mineral, 1 (satu) sedotan disambungkan ke pivot sedangkan sedotan lainnya digunakan untuk menghisap, narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pivot tersebut dan digarang/dibakar menggunakan korek gas dan uap hasil pembakaran tersebut dihisap;

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Janu melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nopol R5436 FC pergi didekat warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman setelah bertemu dengan saksi Janu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah Pasar Sentul Gunung Ketur Pakualaman Kota Yogyakarta;

Bahwa anggota BNN Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian ditindak lanjuti dan melakukan patroli di daerah Pasar Sentul GunungKetur Pakualaman Kota Yogyakarta. Kemudian anggota BNN Kota Yogyakarta menghampiri terdakwa yang sedang duduk diatas motor Yamaha RX King Nopol R 5436 FC, namun terdakwa melarikan diri dan dilakukan pengejaran, dan pada saat terdakwa melarikan diri membuang bungkusan dan sebuah Handphone merek Samsung S7 warna gold, setelah terdakwa tertangkap oleh petugas BNN Kota Yogyakarta dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Nur Diah Istarani dan terdakwa menunjukkan bungkusan yang dibuang yang berisi 1 (satu) paket shabu beserta sebuah HP merek Samsung S7 warna gold, dan terdakwa menunjukkan paket shabu lainnya di dekat lemari pedagang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/III/2021/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 005469/T/03/2021 dan 005470/T/03/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Setya Hestu

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 an. Higga Dwi Hermawan dengan hasil positif Methamphetamine;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat Komplek Pasar Sentul sisi sebelah Barat Kelurahan Gunung Ketur Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Higga Dwi Hermawan menghubungi saksi Janu Jatmiko melalui Whatsapp ingin membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian terdakwa. Kemudian terdakwa pergi di sebuah warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nopol R5436 FC, sekitar pukul 19.30 Wib tiba di lokasi dan setelah bertemu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah ngampilan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat-alat seperti botol mineral bekas, pivot, sedotan dan korek gas, selanjutnya botol air mineral tersebut diisi air 3/4nya kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan melalui tutup botol air mineral, 1 (satu) sedotan disambungkan ke pivot sedangkan sedotan lainnya digunakan untuk menghisap, narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pivot tersebut dan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digarang/dibakar menggunakan korek gas dan uap hasil pembakaran tersebut dihisap;

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Janu melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nopol R 5436 FC pergi didekat warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman setelah bertemu dengan saksi Janu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah Pasar Sentul Gunung Ketur Pakualaman Kota Yogyakarta;

Bahwa anggota BNN Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian ditindak lanjuti dan melakukan patroli di daerah Pasar Sentul Gunung Ketur Pakualaman Kota Yogyakarta. Kemudian anggota BNN Kota Yogyakarta menghampiri terdakwa yang sedang duduk diatas motor Yamaha RX King Nopol R 5436 FC, namun terdakwa melarikan diri dan dilakukan pengejaran, dan pada saat terdakwa melarikan diri membuang bungkusan dan sebuah Handphone merek Samsung S7 warna gold, setelah terdakwa tertangkap oleh petugas BNN Kota Yogyakarta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Nur Diah Istarani dan terdakwa menunjukkan bungkusan yang dibuang yang berisi 1 (satu) paket shabu beserta sebuah HP merek Samsung S7 warna gold, dan terdakwa menunjukkan paket shabu lainnya di dekat lemari pedagang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/III/2021/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 005469/T/03/2021 dan 005470/T/03/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Setya Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 an. Higga Dwi Hermawan dengan hasil positif Methamphetamine;

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa **HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2021, bertempat Komplek Pasar Sentul sisi sebelah Barat Kelurahan Gunung Ketur Kecamatan Pakualaman Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa Higga Dwi Hermawan menghubungi saksi Janu Jatmiko melalui Watsapp ingin membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram kemudian terdakwa. Kemudian terdakwa pergi di sebuah warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nopol R5436 FC, sekitar pukul 19.30 Wib tiba di lokasi dan setelah bertemu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah ngampilan untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat-alat seperti botol mineral bekas, pivot, sedotan dan korek gas, selanjutnya botol air mineral tersebut diisi air 3/4nya kemudian 2 (dua) buah sedotan dimasukkan melalui tutup botol air mineral, 1 (satu) sedotan disambungkan ke pivot sedangkan sedotan lainnya digunakan untuk menghisap, narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pivot tersebut dan digarang/dibakar menggunakan korek gas dan uap hasil pembakaran tersebut dihisap;

Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Janu melalui Handphone untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nopol R 5436 FC pergi ke warung bakso di daerah Sinduadi Mlati Sleman setelah bertemu dengan saksi Janu, saksi Janu menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa pergi ke daerah Pasar Sentul Gunung Ketur Pakualaman Kota Yogyakarta;

Bahwa anggota BNN Kota Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian ditindak lanjuti dan melakukan patroli di daerah Pasar Sentul Gunung Ketur Pakualaman Kota Yogyakarta. Kemudian anggota BNN Kota Yogyakarta menghampiri terdakwa yang sedang duduk di atas motor Yamaha RX King Nopol R 5436 FC, namun terdakwa melarikan diri dan dilakukan pengejaran, dan pada saat terdakwa melarikan diri membuang bungkusan dan sebuah Handphone merek Samsung S7 warna gold, setelah terdakwa tertangkap oleh petugas BNN Kota Yogyakarta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Nur Diah Istarani dan terdakwa menunjukkan bungkusan yang dibuang yang berisi 1 (satu) paket shabu beserta sebuah HP merek Samsung S7 warna gold, dan terdakwa menunjukkan paket shabu lainnya di dekat lemari pedagang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No : 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/III/2021/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 005469/T/03/2021 dan 005470/T/03/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang ditandatangani Setya Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkoba Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 an. Higga Dwi Hermawan dengan hasil positif Methamphetamine;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul, sisi sebelah Barat Kelurahan Gunung Ketur, Kec. Pakualaman, Yogyakarta, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika kami melakukan pengeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199;
 - Celana pendek Jeans warna Biru tua;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB kami petugas BNN Kota Yogyakarta mendapat informari dari pengaaduan masyarakat melalui telpon bahwa di wilayah Kota Yogyakarta ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seseorang yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. R-5436-FC dan saat itu sedang berada di daerah Pakualaman tepatnya di Komplek Pasar Sentul sisi sebelah barat;
- Bahwa ketika kami akan melakukan penangkapan, Terdakwa melarikan diri sehingga kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat berlari itu Terdakwa mengambil bungkus dari saku celana sebelah kiri dan membuang bungkus tersebut dan HP;
- Bahwa kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan bungkus dan HP yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata bungkus tersebut berupa Narkotika jenis Shabu, dan

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



selanjutnya Terdakwa juga menunjukan paket Shabu lainnya yang disimpan didekat lemari pedagang (lapak jualan);

- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah mili Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Janu Jatmika, dengan cara memesan kepada saksi Janu Jatmika pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 melalui WhatsApp yang isinya membeli 1 (satu) paket shabu dan setelah disepakati kemudian paket shabu tersebut diserahkan oleh saksi Janu Jatmika kepada Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung bakso, di Sinduadi, Mlati, Sleman, dan setelah menerima paket shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu Jatmika sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa selain sebagai penjual, Terdakwa juga sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli Shabu dari saksi Janu Jatmika itu sudah 2 kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa itu sebagai Security Hotel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Suyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul, sisi sebelah Barat Kelurahan Gunung Ketur, Kec. Pakualaman, Yogyakarta, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika kami melakukan penggeledahan, kami menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening;
- Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199;
- Celana pendek Jeans warna Biru tua;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB kami petugas BNN Kota Yogyakarta mendapat informari dari pengaaduan masyarakat melalui telpon bahwa di wilayah Kota Yogyakarta ada peredaran Narkotika yang dilakukan oleh seseorang yaitu Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis Shabu tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King warna Hitam dengan No. Pol. R-5436-FC dan saat itu sedang berada di daerah Pakualaman tepatnya di Komplek Pasar Sentul sisi sebelah barat;
- Bahwa ketika kami akan melakukan penangkapan, Terdakwa melarikan diri sehingga kami melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada saat berlari itu Terdakwa mengambil bungkusan dari saku celana sebelah kiri dan membuang bungkusan tersebut dan HP;
- Bahwa kemudian kami berhasil mengamankan Terdakwa dan menemukan bungkusan dan HP yang dibuang oleh Terdakwa yang ternyata bungkusan tersebut berupa Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya Terdakwa juga menunjukkan paket Shabu lainnya yang disimpan didekat lemari pedagang (lapak jualan);
- Bahwa kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Kantor BNN Kota Yogyakarta;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah mili Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Janu Jatmika, dengan cara memesan kepada saksi Janu Jatmika pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 melalui WhatsApp yang isinya membeli 1 (satu) paket shabu dan setelah disepakati kemudian paket shabu tersebut diserahkan oleh saksi Janu Jatmika kepada Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB di sebuah warung bakso, di

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinduadi, Mlati, Sleman, dan setelah menerima paket shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu Jatmika sejumlah Rp.600.000,-;

- Bahwa selain sebagai penjual, Terdakwa juga sebagai pemakai;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli Shabu dari saksi Janu Jatmika itu sudah 2 kali;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa itu sebagai Security Hotel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual dan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Janu Jatmika Bin Wakijo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Pojok Ngaglik, Rt./Rw. 003/007, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati Kab. Sleman, saksi telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah menjual Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu tapi diambalnya 2 kali, yang pertama diambil pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, dan yang kedua diambil pukul 22.00 WIB, dengan harga Rp.1.200.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu kepada saksi, awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi melalui WhatsApp yang intinya ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB saksi janji bertemu dengan Terdakwa di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Ronal, dengan cara membeli melalui transfer Bank BCA tapi nomor rekening atas nama siapa, saksi tidak tahu, kemudian Shabu pesanan saksi tersebut oleh sdr. Ronal dititipkan ke sdr. Et dan oleh sdr. Et Shabu tersebut kemudian antarkan kerumah saksi;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari sdr. Ronal dengan harga Rp.2.400.000,- tapi yang 1 (satu) paket saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan sdr. Ronal, saksi kenal dengan sdr. Ronal itu dikenalkan oleh sdr. Et;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Ronal itu sekitar 1 tahun yang lalu, dan saksi membeli Shabu dari sdr. Ronal sudah 3 kali;
- Bahwa saksi membeli Narkotika jenis Shabu itu sebagian untuk saksi pakai sendiri, dan yang sebagian saksi jual ke Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual shabu kepada Terdakwa itu tidak dapat keuntungan;
- Bahwa saksi sudah 2 kali membelikan Shabu untuk Terdakwa;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa:
 - Paket Narkotika jenis Shabu sisa pemakaian yang dibungkus plastic klip bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lenovo Vibe warna hitam simcard 1 : 087839560800;
 - Uang tunai sisa hasil penjualan Narkotika sebesar Rp.950.000,-;
 - 3 (tiga) bendel plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah plester warna hitam;yang diperlihatkan di persidangan ini adalah yang disita dari saksi;
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp.950.000,- itu uang saksi hasil penjualan Shabu ke Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah pakai Shabu bersama dengan Terdakwa;

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Terdakwa pesan Shabu itu sekitar tanggal 14 Maret 2021, tapi waktu itu barangnya belum ada, kemudian tanggal 23 Maret 2021 saksi dikabari oleh sdr. Ronal melalui WhatsApp kalau barangnya sudah ada dan pada tanggal 25 Maret 2021 saksi menyerahkan Shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa dengan kejadian ini saksi menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas polisi berkaitan Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi itu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul tepatnya sisi sebelah barat, Kel. Gunungketur Kec. Pakualaman, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199;
 - Celana pendek Jeans warna Biru tua;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Janu, dengan cara memesan melalui WhatsApp kepada saksi Janu, dan setelah

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya ada kemudian barang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.1.200.000,- tapi saya ambilnya 2 kali ambil, yang pertama jam 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, kemudian pengambilan yang kedua sekitar jam 22.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan uang lagi sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Janu melalui WhatsApp yang intinya Terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Janu di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menerima penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Janu lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meneima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Pasar Sentul, Pakualaman Yogyakarta dan dari 2 (dua) plastic shabu yang Terdakwa peroleh itu rencananya yang 1 (satu) plastic mau Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) plastic mau Terdakwa jual, tapi setelah sampai di Pasar Sentul Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening, Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199, Celana pendek Jeans warna Biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK yang dipelihatkan di persidangan ini adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana saksi Janu mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi Janu mempunyai Shabu itu karena sebelumnya Terdakwa pernah ngobrol dengan saksi Janu dan saksi Janu mengatakan kalau bisa menyediakan Shabu;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa pakai shabu sudah 1 tahun karena kecanduan, dan Terdakwa membeli Shabu ke saksi Janu itu sudah 2 kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security di Kantor Balai Kota Yogyakarta dengan status pegawai outsourcing dan punya pekerjaan sampingan jual beli sepeda motor, sedangkan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara : bekas botol air mineral diisi dengan $\frac{3}{4}$ air kemudian tutup botol dilobangi 2, 1 sedotan dimasukan ke botol dan disambungkan ke pipet kaca, sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap, kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar asap/uap, kemudian uap hasil pembakaran shabu dihisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa memiliki shabu dan menggunakan Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto kurang lebih 1,11 gram;
- 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening dengan berat brutto kurang lebih 0,6 gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong) dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S 7 warna gold dengan nomer simcard 1 : 0895368299199;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha tipe RX King warna hitam Nopol R 5436 FC beserta STNK;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021, yang ditandatangani Setya Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul tepatnya sisi sebelah barat, Kel. Gunungketur Kec. Pakualaman, Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNN Kota Yogyakarta, diantaranya Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H. dan Saksi Dwi Suyanto, S.H., karena berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199;
 - Celana pendek Jeans warna Biru tua;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Janu, dengan cara memesan melalui WhatsApp kepada saksi Janu, dan setelah barangnya ada kemudian barang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.1.200.000,- tapi Terdakwa ambilnya 2 kali ambil, yang pertama jam 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, kemudian pengambilan yang kedua sekitar jam 22.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan uang lagi sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janu melalui WhatsApp yang intinya Terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Janu di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menerima penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Janu lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Pasar Sentul, Pakualaman Yogyakarta dan dari 2 (dua) plastic shabu yang Terdakwa peroleh itu rencananya yang 1 (satu) plastic mau Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) plastic mau Terdakwa jual, tapi setelah sampai di Pasar Sentul Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa pakai shabu sudah 1 tahun karena kecanduan, dan Terdakwa membeli Shabu ke saksi Janu itu sudah 2 kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security di Kantor Balai Kota Yogyakarta dengan status pegawai outsourcing dan punya pekerjaan sampingan jual beli sepeda motor, sedangkan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara : bekas botol air mineral diisi dengan $\frac{3}{4}$ air kemudian tutup botol dilobangi 2, 1 sedotan dimasukan ke botol dan disambungkan ke pipet kaca, sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap, kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar asap/uap, kemudian uap hasil pembakaran shabu dihisap dengan menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/III/2021/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 005469/T/03/2021 dan 005470/T/03/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Setya Hestu Lestari, SKM.,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 an. Higga Dwi Hermawan dengan hasil positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Atau Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang paling tepat terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu sebagai orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang dalam hal ini adalah HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Komplek Pasar Sentul tepatnya sisi sebelah barat, Kel. Gunungketur Kec. Pakualaman, Yogyakarta, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari BNN Kota Yogyakarta, diantaranya Saksi Pamungkas Dwi Priyatno, S.H. dan Saksi Dwi Suyanto, S.H., karena berkaitan dengan Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening, Seperangkat alat hisap (bong) dan piket kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna Gold simcard 1 : 0895368299199, Celana pendek Jeans warna Biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe RX King warna Hitam No.Pol. R-5436-Fc beserta STNK;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Janu, dengan cara memesan melalui WhatsApp kepada saksi Janu, dan setelah barangnya ada kemudian barang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu, dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Shabu seharga Rp.1.200.000,- tapi Terdakwa ambilnya 2 kali ambil, yang pertama jam 19.30 WIB Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, kemudian pengambilan yang kedua sekitar jam 22.00 WIB dan Terdakwa menyerahkan uang lagi sejumlah Rp.600.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Janu melalui WhatsApp yang intinya Terdakwa ingin membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi Janu di sebuah warung bakso di wilayah Sinduadi, Mlati, Sleman untuk menerima penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi Janu lagi melalui WhatsApp yang isinya mau membeli lagi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dan sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa meneima 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dari saksi Janu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu sejumlah Rp.600.000,-, dan setelah itu mendapatkan Shabu tersebut Terdakwa kemudian menuju ke Pasar Sentul, Pakualaman Yogyakarta dan dari 2 (dua) plastic shabu yang Terdakwa peroleh itu rencananya yang 1 (satu) plastic mau Terdakwa pakai sendiri dan 1 (satu) plastic mau Terdakwa jual, tapi setelah sampai di Pasar Sentul Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi;

Menimbang, Terdakwa membeli Shabu itu untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa pakai shabu sudah 1 tahun karena kecanduan, dan Terdakwa membeli Shabu ke saksi Janu itu sudah 2 kali;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Security di Kantor Balai Kota Yogyakarta dengan status pegawai outsourcing dan punya pekerjaan sampingan jual beli sepeda motor, sedangkan Terdakwa menggunakan Shabu tersebut untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Shabu dengan cara : bekas botol air mineral diisi dengan $\frac{3}{4}$ air kemudian tutup botol dilobangi 2, 1 sedotan dimasukan ke botol dan disambungkan ke pipet kaca, sedangkan sedotan yang satunya digunakan untuk menghisap, kemudian shabu dimasukan kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek gas, setelah keluar asap/uap, kemudian uap hasil pembakaran shabu dihisap dengan menggunakan sedotan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 441/01086 Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi tanggal 05 April 2021 dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. RBB/01/III/2021/BNNK YK dengan No. Kode Laboratorium 005469/T/03/2021 dan 005470/T/03/2021 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol 1 No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ditandatangani Setya Hestu Lestari, SKM., M.Kes selaku Kepala Balai Lapkes dan Kalibrasi dan dr. Woro Umi Ratih, m.Kes., Sp PK selaku Tim pemeriksa manajer teknik dan Cyintya Yuli Astuti, S. Fam., Apt, Fransiscus Xaverius Listanto, ST., MT selaku penguji;

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin Narkotika Nomor : B/991/III/Ka/Rh.08/2021/BNNP tanggal 26 Maret 2021 an. Higga Dwi Hermawan dengan hasil positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Banjarmasin, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto kurang lebih 1,11 gram, 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening dengan berat brutto kurang lebih 0,6 gram, Seperangkat alat hisap shabu (bong) dan pipet kaca, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S7 warna gold dengan nomer simcard 1 : 0895368299199, oleh karena narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari saksi Janu, dengan cara memesan melalui WhatsApp kepada saksi Janu, dan setelah barangnya ada kemudian barang diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Janu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, dan barang bukti lainnya merupakan alat-alat yang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha tipe RX King warna hitam Nopol R 5436 FC beserta STNK, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Higga Dwi Hermawan Bin Mujiman, maka Majelis Hakim menetapkan agar semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Higga Dwi Hermawan Bin Mujiman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes No 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HIGGA DWI HERMAWAN Bin MUJIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto kurang lebih 1,11 gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibungkus tisu warna putih dan dilakban bening dengan berat brutto kurang lebih 0,6 gram;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap shabu (bong) dan pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung S 7 warna gold dengan nomer simcard 1 : 0895368299199;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha tipe RX King warna hitam Nopol R 5436 FC beserta STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa Higga Dwi Hermawan Bin Mujiman.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2021** oleh kami, **P. Cokro Hendro Mukti, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nuryanto, S.H., M.H.**, dan **Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MV. Nanik Setiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Nur Maya, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuryanto, S.H., M.H.

P. Cokro Hendro Mukti, SH.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NV. Nanik Setiasih.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PNYyk